

1517960-21.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215343/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 26629331 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2215343 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DE JESUS BARROS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517960-21.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517960-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215343/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 26629331 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2215343 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DE JESUS BARROS RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

FABIO DE JESUS BARROS RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 14h20m na Rua Manuel do Couto Almeida, altura do nº 209, Jardim Souza, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, o acusado guardava e trazia, para fins de tráfico, 45 porções de "cocaína", pesando 23.8g, 27 pedras de crack, com peso líquido de 6.7g, e 2 porções de maconha, pesando 3.1g, substâncias

entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, policiais civis avistaram o acusado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, localizaram duas porções de cocaína em seu bolso. Indagado, confessou que comercializava drogas no local e apontou onde estavam guardadas as demais porções apreendidas.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido a prisão convertida em preventiva após realização da audiência de custódia (fls. 44/47).

O acusado foi notificado (fls. 61) e apresentou defesa preliminar em fls.65/66.

A denúncia foi recebida no dia 11 de outubro de 2022 (fls. 68).

O laudo químico-toxicológico foi acostado em fls. 87/89.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Declarada encerrada a instrução do feito, o Ministério Público, em alegações finais, pleiteou a improcedência da ação penal, entendendo não terem sido provadas a autoria e a materialidade do delito.

A d. Defesa, de igual modo, requereu a absolvição por insuficiência probante, considerando que a prova amealhada aos autos resume-se ao depoimento dos policiais, que foram contraditórios.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 07, laudo de constatação de fls. 36/39, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 87/89, o mesmo não se pode dizer quanto à autoria, ao cabo da instrução probatória.

De fato, como bem ressaltou a Representante do Ministério Público, o conjunto probatório coligido aos autos não aponta de maneira suficiente a autoria do acusado.

A testemunha Maurício Barbosa Pereira Vianna disse que realizavam investigação para coibir o tráfico de drogas. Chegaram ao local conhecido como ponto de venda de drogas, baseado em denúncia anônima e outras investigações, em viatura descaracterizada. Ali já avistaram o réu, parado, com uma bolsa de ombro (chamada bag shoulder) cruzada, em conduta típica de traficante. Fizeram breve campana naquele dia, por cerca de 15 minutos, mas não houve pessoas se aproximando do réu, de forma atípica. Na bolsa havia maconha e cocaína, não se lembra a quantidade. Também não se recorda se havia dinheiro. O réu não esboçou reação ou surpresa. Não conhecia o réu anteriormente. São muitas as ocorrências de tráfico, pode ser que tenham tirado os entorpecentes da bolsa. Não soube justificar o motivo da denúncia não mencionar a localização de drogas em bolsa. O nome do réu Fabio não fora mencionado diretamente nas investigações, mas antes daquele dia já haviam passado pelo local outras vezes e avistaram movimentação típica de tráfico. As drogas estavam apenas na bolsa, pelo que se lembra.

A testemunha Marcelo de Freitas apresentou relato distinto do trazido pelo colega policial. Disse que não fizeram campana no local porque ali é perigoso. O réu estava sentado no local, por isso foi abordado. No bolso dele havia duas porções de

cocaína. Indagado, inicialmente, disse que era para consumo, depois admitiu a traficância. Outras porções de entorpecentes foram encontradas embaixo de um bloco, a uma distância de cerca de 5 metros do local onde o réu foi abordado. Indagado quanto às divergências entre o seu depoimento e o do colega, disse que ele ou o parceiro podem ter se confundido, em razão do tempo decorrido.

Ao ser interrogado, o réu negou a acusação. Disse que estava sentado esperando um salgadinho, o qual levaria para sua filha. Foi abordado por outros dois policiais, não pelos que hoje prestaram depoimento. Como viram que tinha passagem criminal, foi acusado por tráfico. Não viu droga alguma no local, apenas na delegacia. Foi condenado cinco vezes por furto, estava cumprindo as penas. Estudou até a oitava série. Trabalhava com pintura, a diária era de R\$ 120,00 a R\$ 130,00. Os policiais que prestaram depoimento hoje não foram os primeiros que os abordaram.

Como visto, a prova produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito. Embora tenha sido comprovado nos autos que ocorreu um delito de tráfico, certo é que a participação do réu no delito não foi demonstrada de maneira cabal.

As duas únicas testemunhas ouvidas apresentarem relatos contraditórios em aspectos substanciais, inclusive tendo admitido que possam ter se confundido quanto aos fatos, em razão do elevado número de ocorrências similares.

Assim, ausente a segurança necessária para um decreto condenatório, pelo que a absolvição do acusado é medida que se impõe, pois a dúvida deve militar em favor dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER o réu FÁBIO DE JESUS BARROS RODRIGUES, qualificado nos autos, da acusação que o deu como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em consequência, revogo a prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA